

1523221-64.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... verificada a materialidade do crime de furto em comento, tenho para mim que a autoria também se confirmou.

Responde o réu, assim, pelo crime de furto consumado, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp 1.524.450, que entendeu pela aplicação da Teoria da Apprehensio (ou Amotio) nos casos de furto, delimitando-se a tese nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523221-64.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523221-64.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN DE JESUS NASCIMENTO ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

LUAN DE JESUS NASCIMENTO ALMEIDA foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, no dia 13 de outubro de 2022, por volta das 07h40min, na Av. Prestes Maia, nº 928, República, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu para si, um aparelho de telefonia celular da marca Motorola, avaliado em R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), pertencente à vítima José Nelson dos Santos Cruz.

Recebida a denúncia, o acionado foi citado pessoalmente, sendo apresentada resposta escrita à acusação.

Decisão saneadora proferida na sequência.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acusado.

Nos debates, as partes fizeram suas ponderações finais.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido procede. Porém, com algum temperamento.

Materialidade delitiva decorre do Auto de Prisão em Flagrante, a fls. 01, do Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, e do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega, acostado a fls. 10.

Autoria emerge da prova, das circunstâncias e das declarações firmes e harmônicas das testemunhas e da vítima.

Interrogado na etapa policial, o acusado silenciou, atitude que não se espera de

quem se diz inocente (fls. 08).

Nesta audiência, confirmou a prática criminosa, indicando, ainda, ter agido sozinho, versão que não se mostra mendaz, e merece aceitação.

Tudo porque, consoante informou a vítima, ouvida somente na fase policial (fls. 07), na data dos fatos seguia na condução de seu veículo, quando parou em virtude do tráfego intenso. Repentinamente, dois indivíduos se aproximaram e um deles projetou o corpo para o interior do veículo, subtraindo o aparelho celular que estava preso em um suporte, no painel, empreendendo fuga a pé entre os carros, este rapaz sendo preso por policiais em instantes, quando, então, foi recuperado seu aparelho.

Amparando suas palavras, temos, então, as declarações firmes das testemunhas policiais ouvidas em Juízo.

Solon Moura e Josiel dos Santos, policiais militares, em audiência judicial e sob o crivo do contraditório, declararam, de modo absolutamente harmônico, que no dia em questão, receberam informação, pelo rádio, acerca da ocorrência de um furto a celular, tendo sido fornecidas as características físicas e das vestes de dois indivíduos suspeitos. Passaram, então, a diligenciar pelas imediações, oportunidade em que avistaram a cena do acionado praticando o furto contra o motorista de um veículo Fiorino. Tão logo o acionado empalmou o aparelho, passou a correr por entre os carros, sede em que agiram. Contudo, com a aproximação, o acionado dispensou o aparelho, sendo preso. O segundo elemento informado, entretanto, não foi preso. A vítima foi localizada, posto que estacionou o veículo mais à frente, e identificou o aparelho recuperado como aquele de sua propriedade, bem como reconheceu o indivíduo abordado como autor do crime.

Consigno que nada há nos autos a indicar que as testemunhas, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Da mesma forma em relação às palavras da vítima, que também não conhecia o réu anteriormente e motivo algum possuía para maldizê-lo.

Assim, analisando a prova em seu conjunto, dúvida não me paira de que o acionado, sozinho, nas circunstâncias de fato descritas na Denúncia, visando à prática do crime de furto, subtraiu o aparelho de telefone celular de propriedade da vítima, o qual estava preso em um suporte, no painel do veículo.

Neste quadro, verifico que as provas são contundentes e militam em extremo desfavor do acusado.

Assim, uma vez verificada a materialidade do crime de furto em comento, tenho para mim que a autoria também se confirmou.

Responde o réu, assim, pelo crime de furto consumado, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp 1.524.450, que entendeu pela aplicação da Teoria da Apprehensio (ou Amotio) nos casos de furto, delimitando-se a tese nos seguintes termos: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Outrossim, afasto a qualificadora da comparsaria, a vista da prova hoje produzida, tendo em mira que, ao que se vê, atuou sozinho na prática do furto.

Responde, então, pela prática do crime de furto consumado, na modalidade simples. Bem divisada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira etapa da dosimetria, verifico que as circunstâncias judiciais não se mostram extremamente desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo suas penas-base no patamar mínimo previsto em lei.

Em segunda fase, presente a atenuante da confissão. Doutro lado, verifico que o acusado é reincidente, possuindo condenação anterior pela prática do crime de roubo, conforme certidão de fls. 25/28.

Assim, considerando que ambas se mostram de mesmo quilate, procedo a compensação. Em terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de penas.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada no regime inicial semiaberto, nos termos do que dispõe a súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.". Não há espaço para a substituição de sua reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, em se tratando o acusado de reincidente em crime doloso e ausente requisito subjetivo indicativo de suficiência da medida, posto que, segundo verifico a fls. 25, o acusado estava em cumprimento de pena, sob livramento condicional, quando da prática delitiva ora apurada, o que demonstra seu descaso pela Justiça e crença na impunidade, esta que certamente seria reforçada acaso concedido o benefício em comento.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu LUAN DE JESUS NASCIMENTO ALMEIDA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a dez dias multa, fixados estes no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, e ainda mais agora, tendo sido condenado a duras penas, de modo que, acaso posto em liberdade, invariavelmente não se colocará de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva do sentenciado. Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.
P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06